

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제22-자산-12호

제 목 직무발명 개인명의 출원 예방 근거 및 제도 마련

모범부서 처 부

모범내용

처 부는 「직제규정 시행세칙」 [별표 2] “분장업무”, 「직무발명 운영지침」 등에 따라 [표 1]과 같이 임직원의 직무발명¹⁾에 따른 지식재산권²⁾ 관리 및 활용 업무를 수행하고 있다.

[표 1] 저작권, 특허권 등 지식재산권 현황(2022. 9. 30. 기준)

(단위: 건)

구 분		출원	등록	소멸	양도	보유현황
특 허	국내	708	518	130	25	363
	국외	284	144	25	25	94
	소계	992	662	155	50	457
실용신안		57	45	29	0	16
디자인		34	32	16	0	16
프로그램		0	152	0	0	152
계		1,083	891	200	50	641

※ 자료: 부 제출자료 재구성

- 1) 공사의 임직원이 그 직무에 관하여 발명한 것으로서 성질상 공사의 업무 범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 임직원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명
- 2) 지식, 정보, 그 밖에 무형적인 것으로서 재산적 가치가 실현될 수 있는 것을 말하며, 공사의 주된 지식재산권에는 산업재산권(특허권, 실용신안권 등), 저작권(데이터베이스, 컴퓨터프로그램 등)이 존재

공사 「직무발명 운영지침」 제6조, ##### 「직무발명보상규정 표준 모델」 제22조, ##### 등 23개 출연연구기관의 관련 규정 등에 따르면 임직원의 직무발명은 개인명의로 출원할 수 없다고 되어있다.

그런데 최근 여러 기관에서 임직원의 직무발명에 대하여 회사명의로 아닌 개인 또는 가족명의로 출원한 사실이 언론에 보도됨에 따라 사회적으로 논란거리가 되었다.

<직무발명 개인명의 출원 언론보도 사례>

[사례 1] 감사원 “정부출연 과학연구기관, 발명 기술 재산권 관리 소홀(YY뉴스, 2022. 11. 29)

- 국내 25개 출연연구기관 중 ##### 등 3개 연구기관은 소속 직원이 직무발명에 해당하는 지식재산권 5건을 개인 이름으로 출원한 내용이 밝혀져 기관 주의 요구 처분

[사례 2] 특허 기반 회사 설립 SS대병원 교수 6명 ‘제재’(DDDDDD, 2020. 9 .22.)

- SS대학교병원 교수 6명이 직무와 관련해 개발한 특허기술을 본인들이 설립하거나 지분을 보유한 회사 이름으로 특허권을 등록했다가 회수 조치

[사례 3] 직무발명 배우자 명의 특허출원...#####공사 직원 중징계(BB일보, 2020. 10. 9.)

- #####공사 소속직원이 직무발명에 대해 공사에 신고·승인 없이 배우자 명의로 특허 출원한 사례가 밝혀져 정직 3개월 처분

이에 위 부서는 회사업무와 관련된 기술에 대하여 임직원이 재직 중 또는 퇴직 후 개인명의로 출원하는 사례를 방지하기 위한 모니터링 방안을 마련하고, 지식재산권 관련 규정에 개인명의 출원을 예방 및 제재할 수 있는 근거를 추가하고자 하였다.

이를 위해 위 부서는 내·외부 관련 규정에 대한 분석과 법률자문³⁾ 시행, 타 기관 지식재산권 관리 현황 벤치마킹⁴⁾ 등을 통해 해당 내용에 대해 종합적으로

3) 지식재산권 관련 규정에 퇴직자의 직무발명 출원에 대해 공사의 회수 요청에 응하지 않는 경우 법적 책임을 요구하는 제재조항 신설 등에 대한 법률자문

4) 23개 출연연구기관의 직무발명 규정과 공사 규정과의 비교검토, 한국전력공사·SS대학교 등 기관의 퇴직자 무단 직무발명 출원에 대한 모니터링 운영 여부

검토하였고, 그 결과 [표 2]와 같이 2020. 12. 7. 「특허 등 지식재산권 관리 대책 (퇴직자의 직무발명 개인명의 출원 예방 근거 및 제도 마련)」을 수립하였다.

[표 2] 지식재산권 등 관련 검토결과와 개선방안 주요내용

구 분	내 용
검토결과	☐ 임직원의 직무발명 개인출원 예방·제재 규정 ○ (공사) 임직원에게 대한 직무발명 관련 제재사항은 규정, 퇴직자는 미규정 ○ (타기관) 퇴직자의 직무발명 신고 의무와 위반 시 제재조항을 내부 규정에 명시 ○ (법률자문) 내부 규정에 직무발명 관련 제재사항 반영 시 법적분쟁에서 유리 ☞ (시사점) 퇴직자의 직무발명 개인출원 제재사항을 내부 규정에 신설하여 사전 교육 효과와 추후 법적분쟁 시 대응자료로 활용 필요 ☐ 임직원의 직무발명 개인출원 예방제도 ○ (타기관) 일부 기관에서 직무발명 개인출원 예방교육과 자진신고기간 제도 운영 ☞ (시사점) 공사 실정에 맞는 직무발명 개인출원 예방제도 도입·시행 필요
개선방안	☐ 「직무발명 운영지침」 보완 ○ 퇴직자 신고 의무 및 위반시 벌칙사항 추가, 직무발명 승계 절차 명확화 ☐ 직무발명 개인출원 예방제도 신설 예방교육 ⇒ 자진신고기간 운영 ⇒ 모니터링 ⇒ 후속관리

※ 자료: ◆◆◆◆부 제출자료 재구성

이후 위 부서는 2021. 5. 27. 직무발명에 대한 퇴직자 신고 의무와 위반 시 벌칙사항을 추가하는 등 「직무발명 운영지침」 보완을 완료하였고, [표 3]과 같이 직무발명 개인출원 예방제도를 운영하여 지식재산권 관리 활동을 적극 수행하였다.

[표 3] 직무발명 개인출원 예방제도 운영 현황

구 분	자진신고기간 운영	모니터링 시행
2021년	자진신고 사례 “없음” (2021. 5. 20. ~5. 31.)	의심발명 4건 발견하여 1건은 공사 권리승계 추진 중이며, 3건은 해당사항 없음 (2021. 6. 2. ~6. 11.)
2022년	자진신고 사례 “없음” (2022. 6. 20. ~6. 30.)	의심발명 “없음” (2022. 7. 4. ~7. 26.)

※ 자료: ◆◆◆◆부 제출자료 재구성

조치할 사항

사장은 위 모범사례를 널리 알리고 위 부서에 대해 포상 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보[모범사례])